湖南XX建设有限公司
“7·14”挤压伤害事故调查报告

2024年7月14日10时16分许，湘潭市岳塘区XXX路XX号湖湘XXXXXX园一期施工工地在停工整改过程发生一起挤压伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失116.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，岳塘区人民政府于2024年8月8日成立由区应急管理局牵头，市住建局、岳塘经开区开发建设局、区住建局、区市场监管局、岳塘公安分局、岳塘经开区工会等单位为成员的事故调查组，同时，邀请区纪委监委介入事故调查工作，列席事故调查组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，认定了事故性质。

一、项目基本情况

湖湘XXXXXX园一期建设项目（以下简称XX项目）由湖南XX实业公司（以下简称XX实业公司）开发建设。工程名称：湖湘XXXXXX园项目一期（1#～3#、5#～9#、16#、17#及地下室）；工程地点：湘潭市芙蓉南路XX号；工程立项批准文号：2018-430000-04-01-XXXXXX；资金来源：自筹；工程内容：一期

用地面积29816.22平方米，总建筑面积约39015.07平方米，其中地上建筑面积约17805.72平方米，地下建筑面积约21209.35平方米。地上为6幢住宅（1#～3#、5#～7#）、2幢养老服务管理用房（8#～9#），1幢特色商业街（16#），1幢幼儿园（17#）组成，地下为一层整体相连的地下室。项目监理单位为湖南XX工程项目管理有限公司（以下简称XX工程公司），施工总承包单位为湖南XX建设有限公司（以下简称XX建设公司），劳务分包单位为湖南XX劳务有限公司（以下简称XX劳务公司）。

二、事故相关单位情况

（一）建设单位基本情况

1.XX实业公司概况

XX实业公司成立于2014年12月5日，统一社会信用代码为9143000032O6XXXXXX，法定代表人为荣某，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为湖南省湘潭市岳塘区昭山镇XX大道东侧（原XXXX办公楼），经营范围：许可项目包括建设工程施工、房地产开发经营、餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目包括普通机械设备安装服务、建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具有湘潭市住房和城乡建设局颁发的《房地产开发企业资质证书》，证书编号为湘建房开（潭）字第0220XXXX号，资质等级为二级，有效期为2022年8月2日到2025年8月1日。

2.相关合同签订情况

（1）监理合同：2023年9月9日，XX实业公司与XX工程公司签订了《建设工程监理合同》，合同编号为[KYY-1]-QQ-2023-XXX，确定XX工程公司为XX项目施工监理单位，约定总监理工程师为彭某锡。监理期限为2023年9月15日至2024年12月，总工期暂定545个日历天。

（2）施工合同：2023年10月30日，XX实业公司与XX建设公司签订了《建设工程施工合同》，合同编号为[KYY-1]-GC-2023-XXX，确定XX建设公司为XX项目施工总承包单位，约定承包人项目经理为禹某。项目计划开工日期为2023年11月30日，计划竣工日期为2025年11月20日，工期总日历天数720天。

3.安全生产管理情况

XX实业公司于2023年8月18日设立了XX项目指挥部，由张某华任总指挥，王某平任副总指挥，成员包括前期总监汤某珍、前期经理樊某、土建主管王某、安装主管姚某、资料员谭某娥等。公司于2023年11月修订（第二次修订）《质量、安全保障体系》系列管理制度汇编，内容涉及公司各级人员职责、安全检查及隐患排查制度、质量安全奖惩制度等12个大类。指挥部通过以下几种方式对施工项目进行安全管理：一是通过《建设工程监理合同》委托监理公司对施工工地的质量、安全、文明施工等进行管理；二是通过定期的工作例会协调处理相关问题；三是通过定期组织监理方、施工方、劳务方负责人等开展安全检查，排查治理

安全隐患；四是指挥部每天进行日常安全巡查。

（二）施工单位基本情况

1.XX建设公司概况

XX建设公司成立于2010年11月9日，统一社会信用代码为914300005635XXXXXX，法定代表人为胡某（公司实际负责人为董事长邓某），注册地址为长沙市天心区XX路XXX号XXXX大厦X栋XX楼XXXX室，注册资本12780万人民币，经营范围为承接市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程等。具有住房和城乡建设部颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号为D14306XXXX，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级，有效期到2028年12月22日；具有湖南省住房和城乡建设厅颁发《安全生产许可证》，证书编号为（湘）JZ安许证字[2011]00XXXX，有效期为2024年3月15日到2027年3月14日。

2.相关合同签订情况

2023年11月2日，XX建设公司与XX劳务公司签订了《湖湘XXXXXX园一期（1～3#、5～9#、16～17#及地下室）建设项目劳务分包合同》，将XX项目的所有劳务施工分包给XX劳务公司，约定XX劳务公司驻场负责人为彭某来。

3.安全生产管理情况

XX建设公司于2023年11月1日成立了XX项目部，禹某为项目负责人，刘某斌为技术负责人，叶某姿为质量员，郭某、曹

某为安全员，肖某为施工员[1]，项目部成员长期驻扎XX实业公司成立的XX项目部合并办公。

XX建设公司作为项目总承包单位，成立了项目部，制定了《安全生产教育培训制度》《安全生产检查及隐患排查制度》《安全生产责任制度》《安全文明施工管理奖罚考核制度》《叉车操作规程》等操作规程。

（三）劳务分包单位基本情况

1. XX劳务公司概况

XX劳务公司成立于2013年2月21日，统一社会信用代码为914301040622XXXXXX，法定代表人为郑某华，注册地址为长沙市岳麓区XX街道XXX路XX号XXXX酒店X楼XXXX号房，经营范围：建筑劳务分包。公司于2018年7月17日取得了长沙市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D34308XXXX，资质类别及等级为施工劳务不分等级，有效期至2023年7月17日；公司于2023年9月4日取得了湖南省住

[1] 禹某于2023年5月23日取得了湖南省住房和城乡建设厅颁发的《二级建造师注册证书》，注册编号为湘24300207XXXX，2020年12月9日取得湖南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，证书编号为湘建安B（2020）140XXXX，有效期至2023年12月9日；刘某斌于2009年5月9日获得工程师职称，证书编码为B0809301030000XXXX，专业为建筑工程；叶某姿于2022年9月30日取得了《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》，证书编号为043221060000300XXXX，岗位名称为土建质量员；曹某于2020年6月30日取得了湖南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，证书编号为湘建安C3（2020）050XXXX，有效期至2026年6月1日；郭某于2020年12月31日取得了《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》，证书编号为043202029431701XXXX，岗位名称为安全员；肖某于2020年12月31日取得了《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》，证书编号为043201019431703XXXX，岗位名称为土建施工员。

房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号为（湘）JZ安许证字[2014]00XXXX，许可范围为建筑施工，有效期为2023年9月4日至2026年9月3日。

XX劳务公司作为XX项目劳务分包单位，组织了19个班组进行劳务施工，包括1个钢筋班、1个架子班、1个水电班、1个杂工班、6个木工班、3个砌体班、5个抹灰班、1个机械设备塔吊班，每个班组长跟XX劳务公司签订合同，班组成员由班组长负责招聘，工资由每个班组长造表，由公司发放。

2.安全生产管理情况

XX劳务公司作为劳务分包单位，委派为驻场负责人，负责劳务施工人员的现场管理，同时现场统一服从XX建设公司项目部的安排和管理。

（四）监理单位基本情况

1.XX工程公司概况

XX工程公司成立于2003年7月10日，统一社会信用代码为914301217459XXXXXX，法定代表人为叶某恒，注册地址为湖南省长沙县XX街道XX路XXX号XXXX广场X期XX栋XXXX。公司于2009年6月18日取得住房和城乡建设部颁发监理资质证书，证书编号为E14300XXXX-4/1，2024年3月28日延续到2029年3月28日，资质范围为房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

2.安全生产管理情况

XX工程公司于2023年9月10日成立了XX项目监理部，任

命彭某锡为总监，高某为专监，黎某何为监理员[2]。监理部制定了《湖湘XXXXXX园一期工程项目安全监理实施细则》，并于2023年10月25日通过审核实施。2023年12月制定了《湖湘XXXXXX园一期工程项目监理单位应急预案》。

XX工程公司作为XX项目监理单位，成立了监理部，主要通过以下几种方式履行安全监理职责：一是专监和监理员每天巡视施工工地，检查是否按照设计、规范施工，发现和纠正违章，排查安全隐患；二是对于危险性较大的分部分项工程进行旁站式监理；三是总监每周组织建设方、施工方等对于工地进行大检查；四是针对检查中发现的问题，根据具体情况和问题大小分别处理，小问题责令立即整改，大一点的问题召开相关方召开监理工作会议，向施工单位下达《监理通知单》。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月9日，市住建局组织对XX项目现场进行安全检查，发现存在作业人员未正确佩戴安全帽、施工现场防扬尘措施不到位、商业处施工通道不符合要求、砌体顶砖未按规范要求砌筑等8项问题隐患，湘潭市建设工程质量安全监督站对XX建设公司下达了《暂时停工整改通知书》（潭质安监停[2024]XX号），

[2] 彭某锡于2013年7月9日取得了住房和城乡建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》，注册号为4300XXXX，注册专业为房屋建筑工程、市政公用工程；高某于2017年12月31日取得了湖南省建设监理协会颁发的工程师证书，编号为XS17-AXXXX，从业专业为房屋建筑工程、市政公用工程；黎某何于2020年6月20日取得了湖南省建设监理协会颁发工程师证书，编号为XS20-AXXXX，从业专业为房屋建筑工程、市政公用工程。

要求XX建设公司暂停全部施工，待整改完毕复查通过后方可恢复施工。XX建设公司收到《暂时停工整改通知书》，于7月9日停工并于7月10开始组织XX劳务公司进行整改。7月13日下午16时，项目监理部组织召开了施工现场质量安全文明施工整改专题会议，施工单位汇报所有问题已整改完毕，建设单位及监理单位要求施工单位后续对项目大门口区域的卫生进行清理洒水，准备7月15日报请湘潭市建设工程质量安全监督站进行复工检查。

7月14日，XX劳务公司根据施工方要求安排2名工人作业，其余人员未安排作业（含向某后）。10时16分，XX劳务公司泥工杨某对所负责区域进行巡检时发现砌体班班长向某后挂在叉车上面，胸部卡在叉车护顶架和叉车臂之间，趴在叉车臂上，头朝向驾驶室前方，杨某电话通知粟某，粟某电话通知郑某勇（XX劳务公司施工员）、郭某，10时26分，郭某拨打了湘潭市第三人民医院急救电话。经与120急救人员沟通，为争取时间，郭某与向某后妻子余某等人开车将向某后送往湘潭市第三人民医院，10时54分，向某后被送到第三人民医院急救科抢救。12时31分，向某后经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

发现异常情况后，XX劳务公司泥工杨某立即电话报告公司施工员粟某。粟某与施工员郑某勇、安全员郭某、向某后妻子余某等人将向某后抬下叉车，因事发地距离医院较远，郭某与医院急救人员联系后，为争取时间，决定驾驶本人车辆将向某后送往

医院，一路上余某持续给向某后做人工呼吸。10时45分，车辆在芙蓉大道XXX酒店处与120救护车会合。10时54分，向某后被送到第三人民医院急救科抢救。12时31分，向某后经抢救无效死亡。经司法鉴定，死亡原因为胸部挤压导致胸内脏器破裂血气胸而死亡。

（三）事故报告情况

2024年7月14日10时19分，XX劳务公司施工员粟某电话报告公司安全员郭某、驻场负责人彭某来。10时26分，郭某拨打湘潭市第三人民医院急救电话。10时43分，XX建设公司项目部技术负责人刘某斌电话报告公司安全员曹某、XX实业公司副总经理张某华。10时45分，曹某电话报告公司工程部经理叶某，叶某随即电话通知项目经理禹某，并于12时08分报告XX建设公司董事长邓某。11时左右，张某华电话报告XX实业公司董事长荣某，荣某随即电话通知XX劳务公司董事长郑某华。

湘潭市第三人民医院接到急救电话后，立即向湘潭市应急指挥中心报告接诊情况。接报后，湘潭市应急指挥中心将事故情况通知岳塘区应急管理局，岳塘区应急管理局派出工作人员到达事故现场开展核查工作。市应急、市住建、岳塘公安分局、岳塘经开区等部门相关人员接到报告后迅速到达事故现场，开展现场勘验、调查取证并安排善后工作。

（四）现场勘验及司法鉴定情况

事故发生在湘潭市岳塘区XXX路XX号湖湘XXXXXX园项目一期8#地下室，事发叉车为一辆内燃平衡重式叉车，生产厂家为

衡阳XX工业车辆有限公司，制造许可证号为TS251XXXX-2021，机械环保代码为L78110305K3XXXXXX，铭牌注明此车仅限在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用。该叉车为XX劳务公司砌体班班长刘某明于2021年在九华一工地从某民工手中购买，于2024年2月运入项目工地一直没有使用。

2024年7月14日，岳塘区应急管理局委托湖南XX司法鉴定中心对叉车与人体接触痕迹进行鉴定。8月14日，湖南XX司法鉴定中心出具了司法鉴定意见书（湘XX司鉴[2024]痕（交）鉴字第XXXX号）。经检验：叉车车身黄色，车长265cm，轴距170cm，前轮直径55cm，后轮直径47cm，平叉长117cm；车顶棚前端可见30cm×3cm擦蹭及灰尘减层痕迹；前后伸缩器上端可见20cm×2cm擦蹭痕迹。鉴定意见为：叉车车顶棚前端、前后伸缩器上端，与人体（向某后）发生过接触可以成立。

（五）善后处置情况

事故发生后，XX建设公司积极牵头做好善后处理工作。2024年7月16日，XX建设公司与死者向某后家属达成补偿协议，XX建设公司补偿死者家属人民币 1165000元，事故善后工作结束。

（六）死者基本情况

向某后，男，殁年39岁，身份证号码为432524XXXXXXXX8313，家庭住址为湖南省新化县白溪镇XX村，系XX劳务公司砌体班班长。

四、性质认定

1.2024年7月9日，湘潭市建设工程质量安全监督站对XXXX园一期工程下达了《暂时停工整改通知书》【潭质安监停（2024）XX号】，共发现8个方面的问题，要求其暂停全部部位施工，整改完毕并经复查通过后方可恢复施工。7月10日起工地开始进行整改，7月13日项目监理部组织召开施工现场质量安全文明施工整改专题会议，确认问题已整改完毕。根据《湖南省住房城乡建设领域大气污染防治攻坚实施方案（湘建建函〔2023〕XX号）》中对建筑施工扬尘污染管控和绿色施工管理的要求，7月14日上午XX劳务公司安排2名人员对项目大门口区域的卫生进行清理洒水降尘，其余人员未安排作业（含向某后）。事发时工地处于停工状态，未从事生产经营活动。

2.向某后是XX劳务公司砌体班班长，他没有取得特种设备操作资质，叉车不是他的作业工具，身边人员也反映未见他使用过叉车。事发时，向某后没有处于驾驶位置，现场没有使用叉车作业的痕迹，致其被挤压致死的原因因限于当前技术手段和现场无监控、无目击证人不能确定。

3.湘潭市公安局岳塘分局经现场勘察及尸表检验，结合调查走访，视频侦查，排除他杀。

综上所述，因事发时项目工地未开展生产经营活动，死者出现在事故现场及被挤压伤害的原因不明，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故是指在生产经营活动中发生

的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。事故调查组认定湖南XX建设有限公司“7·14”挤压伤害事故是一起非生产安全事故。

“7·14”挤压伤害事故调查组

2025年10月14日